

Coutume

La **coutume** est un « usage juridique oral, consacré par le temps et accepté par la population d'un territoire déterminé »¹.

La coutume est une des sources du droit.

Sommaire

La coutume

Développement

- Ancien droit

- Place de la coutume en droit français aujourd'hui

- Cas général

- Cas particulier des personnes possédant un statut coutumier

Débats sur la normativité de la coutume

La coutume dans les différentes branches du droit

- Usages locaux

- Droit constitutionnel

Autres sources de droit non écrit

La coutume en droit international

- Débats sur la nature de la coutume internationale

- Rapports entre coutume et autres sources du droit international

- Application de la coutume internationale en droit français

Le droit coutumier dans le monde

Notes

Bibliographie

Voir aussi

- Articles connexes

- Droit

- Anthropologie

- Liens externes

La coutume

La coutume¹ est un terme qui provient de Justinien dans ses compilations. C'est un *usage*, né de la répétition, à moins qu'une clause de non-préjudice n'empêche celle-ci de constituer un précédent. L'exigence de répétition s'inscrit dans l'adage « une fois n'est pas coutume ». Si l'usage découle de la contrainte, on parlera de *mauvaise coutume*. En tout état de cause, le non-usage c'est-à-dire la désuétude met un terme à la coutume.

- Cet usage est *oral*. Ce caractère engendre des problèmes de preuve. On recourt au témoignage individuel ou de groupe en fonction des régions à moins que la coutume soit notoire, ce qui est le cas lorsqu'elle a été transcrite dans des recueils.